

1501490-11.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de DIOGO HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA, denunciando-o como incurso nas penas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1501490-11.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501490-11.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de DIOGO HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 13 de abril de 2.022, por volta das 18h04min, em

um campo de futebol situado na avenida José Pimenta Sobrinho, de frente ao nº 330, bairro Parque das Esmeraldas, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo, bem como guardava e mantinha em depósito droga destinada ao consumo de terceiros, consistente em 229,990g de "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como "maconha", divididas em 50 porções; 2,15g de "Erythroxylon coca L", popularmente conhecida como "cocaina", acondicionadas em 15 tubos plásticos tipo "eppendorf"; 8,45g da mesma substância (cocaina), acondicionados em 50 tubos plásticos tipo "eppendorf", e em três invólucros plásticos, além da quantia de R\$924,00 em dinheiro, em notas diversas e uma balança de precisão pequena (conforme auto de apreensão de páginas 19/20 e laudos periciais de páginas 23/27, 28/33, 69/71 e 71/73), sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo foi inquirida testemunha e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu pela procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa requereu absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, seguida pela absolvição por não constituir o fato infração penal, a consideração da menoridade relativa, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06 e o estabelecimento do regime inicial aberto par desconto da sanção carcerária com substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente.

No presente caso, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (página 01), auto de exibição e apreensão (páginas 19/20), laudos toxicológicos definitivos (páginas 70 e 73) bem como a autoria.

A testemunha Leandro Silva Martins, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de venda de droga, e, no momento em que o réu viu a viatura, virou-se e pôs a mão no bolso tentando dispensar um objeto. Em abordagem, localizou na posse do réu, no bolso dele, droga e uma quantia em dinheiro e, com a ajuda do cachorro do canil, ali perto (dentro do campo de futebol), foram localizadas mais drogas e uma balança de precisão. Indagado, ele ficou calado. Sobre o dinheiro que trazia consigo, quase novecentos reais, o acusado disse que era proveniente da venda de uma motocicleta. As drogas localizadas no bolso dele estavam em eppendorfs da cor laranja iguais àqueles encontrados pelo cachorro.

Em essência, seu depoimento confirma o que já fora narrado por si próprio e por seu companheiro de farda Miguel Aparecido Moreira quando da elaboração do Boletim de Ocorrência (páginas 06 e 07).

Por fim, o réu disse que tinha pegado quinze eppendorfs, parte para seu uso parte para venda. A polícia passava ali perto e o abordou. Afirmou não ter ligação com o restante das drogas apreendidas e que os R\$924,00 que trazia consigo era proveniente da venda de uma motocicleta.

O réu, portanto, confessou a traficância, apenas tentando afastar de si a maior parte da droga apreendida. Afirmou que o local (e também o próprio policial aqui ouvido) é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Segundo o réu, várias pessoas compram do rapaz que adquiriu o entorpecente, por isso que as drogas são semelhantes (cor de laranja em eppendorfs).

Assim, diante do fato de várias pessoas fazerem uso do local e a droga e a balança de precisão não terem sido encontradas junto com o réu, temeroso atribuir-lhe a sua propriedade, pois, conforme dito pelos próprios policiais militares, o local é aberto e pode ser frequentado por várias pessoas.

Assim, havendo uma possibilidade, ainda que pequena, de que a droga e a balança de precisão apreendidas não sejam de propriedade do réu, há que se adotar a alternativa mais benéfica a este, isto é, de que as drogas que não foram encontradas na posse do réu não lhe pertencem.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, muito embora esse magistrado já tenha se posicionado de forma diversa, recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a entendê-la como tendo natureza objetiva, pelo que, para sua incidência, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.

Nesse sentido (g.n.):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 2) MAUS ANTEDECENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. 3) AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 4) CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. 5) REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 6) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/5/2021).. (AgRg no AREsp 1785555/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. IMEDIAÇÕES DE FESTA. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico

dos locais referidos na norma. (...). (AgRg no HC 690.916/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Passo, agora, a dosar a pena.

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual mantenho a pena-base em seu mínimo legal: 05 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é menor e confesso (parcialmente), contudo, tendo a pena sido fixada no patamar mínimo e não podendo a pena ficar aquém do mínimo legal, mantenho-a tal qual lançada acima.

Terceira fase: Incidindo a regra prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6. Diminuo a pena no tocante ao delito de tráfico de entorpecentes em 2/3 nos moldes do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno a pena definitiva em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.

Entendo não ser caso de aplicação dos benefícios do artigo 44 do Código Penal.

Isso porque o crime aqui tratado é dos mais graves. Em que pese à pena diminuta concedida ao réu (fato esse oriundo de uma grave distorção na legislação vigente), na sociedade hodierna o tráfico de drogas é delito dos mais corrosivos do tecido social, razão pela qual não se concebe que seja apenado com mera pena restritiva de direitos.

Ora, os benefícios do artigo 44 do Código Penal não são de aplicação automática sempre que determinada pena concretamente aplicada for inferior a 04 anos. Há outros requisitos de diversas ordens que também devem estar presentes, sob pena de serem aqueles pervertidos, uma vez que foram pensados para incidir apenas em casos em que determinados crimes têm um reduzido impacto social.

Nesse sentido, sabiamente, o legislador, no inciso terceiro, do mencionado artigo 44, asseverou dever o juiz ponderar se, concretamente, a substituição em questão representa uma pena suficiente à gravidade do crime, deixando de aplicá-la caso suficiente não se mostre.

Pelo já dito, é óbvio que delito de tamanha gravidade não é daqueles que se devem punir com meras restrições de direito, cuja aplicação concreta ao caso em questão revela-se absolutamente insuficiente como resposta estatal ao delito cometido pelo acusado.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira da ré, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu DIOGO HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu Diogo Henrique.

Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao objeto apreendido, ainda que não comprovada a origem ilícita, sendo impossível saber-se a quem pertence, seja

destruído. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C..

Franca, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA